

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 2916/2022

अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण और अन्यअपीलकर्ता

बनाम

राम नेवाज और अन्य.

....प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. प्रतिवादी – मूल रिट याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ द्वारा प्रकीर्ण खंडपीठ संख्या 3962/2005 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 19.07.2017 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस कर रहा है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है जिसे उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया है और यह अवधारित किया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं से संबंधित प्रश्नगत तीन भूखंडों के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एतस्मिन्पश्चात् 'अधिनियम 2013' के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की उप धारा (2) के तहत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

व्यपगत हो गई है और अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण और एक अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना। हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का परिशीलन किया।

3. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने यह माना है कि विचाराधीन तीन भूखंडों के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत पूरी तरह से इस आधार पर व्यपगत हो जाएगी कि हालांकि मुआवजे की राशि कोषागार में जमा कर दी गई थी, लेकिन उसे न्यायालय में जमा नहीं किया गया था और फलस्वरूप भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुखबीर सिंह और अन्य, (2016) 16 एससीसी 258 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया है।

हालांकि, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129 के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय के मद्देनजर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

पूर्वोक्त निर्णय के प्रस्तर 366 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

"366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

366.1. धारा 24(1)(ए) के प्रावधानों के तहत यदि 1.1.2014 को 2013 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को अधिनिर्णय नहीं किया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं है। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना है। 366.2. यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश के अन्तर्गत आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर आदेश पारित किया गया हो तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24(1)(बी) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी जैसे कि यदि इसे निरसित न किया गया हो।

366.3. कब्जे और मुआवजे के बीच धारा 24(2) में प्रयुक्त शब्द "या" को "न ही" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की चूक मानी जाती है, जहां उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, न जमीन का कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई चूक नहीं हुई है। इसी तरह, यदि मुआवजा दिया गया है और कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं होती है।

366.4. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" की उक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। जमा न किये

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

जाने का परिणाम धारा 24(2) के परंतुक में किया गया है यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तिथि के अनुसार सभी लाभार्थी (भूस्वामी) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है।

मुआवजे के गैर-लाभकारी जमा (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं होती है। अधिकांश जोतों के संबंध में पांच साल या उससे अधिक के लिए जमा न करने के मामले में 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख के अनुसार "जमींदारों" को किया जाना है।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के लिए निविदा दी गई है, तो वह यह दावा नहीं कर सकता है कि न्यायालय में मुआवजे का भुगतान न करने या न जमा करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण व्यपगत हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को निविदा देकर पूर्ण की जाती है। जिन भूस्वामियों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

366.6. 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24(1)(बी) का हिस्सा।

366.7. 1894 के अधिनियम के अधीन और धारा 24 (2) के तहत अनुध्यात रूप में कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार 1894 अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर आदेश पारित किया गया हो, तो भूमि राज्य में निहित है और 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत कोई अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

366.9. अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण वाद हेतुक वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24 2013 के अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि अर्थात् 1.1.2014 को लंबित कार्यवाही पर लागू होती है।

खंड 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1/1/2014 को संबंधित प्राधिकारी के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में प्राधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक के लिए कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

उनकी निष्क्रियता के कारण विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पांच साल की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।"

3.1 इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कानून को लागू करना और वर्तमान मामले में मुआवजे की राशि कोषागार में जमा कर दिया गया था और यहां तक कि कब्जा भी दिनांक 07.09.2005 को पहले ही ले लिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसमें कहा गया है कि प्रश्रुत भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को व्यपगत माना जाता है, रद्द करने और अपास्त करने योग्य है।

4. उपरोक्त विवेचना एवं उपरोक्त कारणों से वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका खारिज की जाती है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

(न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

नई दिल्ली,

20 मई, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”